

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 565/2531

พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี

โจทก์

นายสามารถ พยุหเมธากุล กับพวก

จำเลย

นายบุญส่ง ตีกเพชร จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 198, มาตรา 216

ความว่า จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกาไว้ แต่เนื่องจากข้อความในฎีกาฉบับแรกยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ จึงขอเพิ่มเติมฎีการายละเอียดปรากฏในฎีกาที่แนบมาพร้อมคำร้อง ส่วนข้อความในฎีกาฉบับแรกให้คงเดิมไว้ทุกประการ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า ฯลฯ จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(6)(7) ให้ประหารชีวิตจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนมีประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 2 ตลอดชีวิต ฯลฯ ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2530

จำเลยที่ 2 ฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 165,170)

คำสั่ง

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฎีกาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลายื่นฟ้องฎีกามาแล้ว จะฟ้องฎีกาเพิ่มเติมอีกไม่ชอบให้รับคำร้องดังกล่าวไว้ โดยถือว่าเป็นคำแถลงประกอบฎีกาเท่าที่จะถือได้

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฎีกาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลายื่นฟ้องฎีกามาแล้ว จะฟ้องฎีกาเพิ่มเติมอีกไม่ชอบให้รับคำร้องดังกล่าวไว้ โดยถือว่าเป็นคำแถลงประกอบฎีกาเท่าที่จะถือได้

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>